

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3748/2535

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นายไวยชาญ ดำรงกุลชัย

โจทก์

นายพยนต์ ฟุ้งโพธิ์

จำเลย

นายไวยชาญ ดำรงกุลชัย ผู้ประกัน ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ความว่า ผู้ประกันฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเป็นกรณีผิดสัญญาประกัน ตามอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยแล้วย่อมเป็นที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 นายประกัน ไม่อาจฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในการขอให้ลดค่าปรับ ได้อีก จึงไม่รับฎีกา

ผู้ประกันเห็นว่า ในกรณีนี้คดียังไม่ถึงที่สุด ผู้ประกันมีอำนาจยื่นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ประกันไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันได้ทำสัญญาประกันตัวจำเลยโดยวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ถึงวันนัดสืบพยานจำเลยผู้ประกันขอเลื่อนการส่งตัวจำเลย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน ผู้ประกันได้นำเงินค่าปรับมาชำระให้แก่ศาล และขอถอนหลักประกันคืน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวจำเลยได้และนำตัวจำเลย ส่งศาลชั้นต้นผู้
ประกันยื่นคำร้องขอให้ศาลลดค่าปรับ ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ลดค่าปรับหนึ่งในสาม คงปรับ200,000 บาท ส่วน
ที่ชำระไว้เกินให้คืนแก่ผู้ประกัน

ผู้ประกันฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 186)

ผู้ประกันยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นการบังคับตามสัญญาประกันและศาลอุทธรณ์มีคำ
พิพากษาเกี่ยวกับการบังคับดังกล่าวแล้วผู้ประกันจึงไม่อาจยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อขอ
ลดค่าปรับตามสัญญาประกันได้อีก เพราะคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของผู้ประกันชอบแล้ว

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นการบังคับตามสัญญาประกันและศาลอุทธรณ์มีคำ
พิพากษาเกี่ยวกับการบังคับดังกล่าวแล้วผู้ประกันจึงไม่อาจยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาเพื่อขอ
ลดค่าปรับตามสัญญาประกันได้อีก เพราะคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่
รับฎีกาของผู้ประกันชอบแล้ว

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ